

Condizioni Generali di Contratto

Disciplinano l'utilizzo del software-as-a-service "Edilizia in Cloud" da parte dei Clienti che agiscono nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale.

Ultimo aggiornamento: 27 aprile 2026 · **Versione:** 1.0

INDICE

1. Premesse e definizioni
2. Oggetto e accettazione
3. Registrazione e attivazione dell'account
4. Utenti autorizzati e credenziali
5. Utilizzo del Servizio e divieti
6. Piani di abbonamento, corrispettivi e pagamenti
7. Modifiche unilaterali del Servizio e dei prezzi
8. Periodo di prova gratuita
9. Durata, rinnovo e disdetta
10. Recesso e risoluzione
11. Effetti della cessazione e portabilità dei dati
12. Disponibilità del Servizio e manutenzione
13. Moduli specifici: SDI, banca, GPS/timbrature, FEA, AI
14. Obblighi e dichiarazioni del Cliente
15. Esclusione di garanzie
16. Limitazione di responsabilità
17. Manleva
18. Forza maggiore
19. Proprietà intellettuale
20. Riservatezza
21. Trattamento dei dati personali

- 22. Cessione del contratto
- 23. Comunicazioni
- 24. Tolleranza e nullità parziale
- 25. Legge applicabile e foro competente
- 26. Approvazione specifica delle clausole

1. Premesse e definizioni

1.1 Le presenti condizioni generali (le "**Condizioni**") disciplinano la fornitura del software-as-a-service denominato "Edilizia in Cloud" da parte di Domus Group S.r.l., con sede legale in Via Aurelio Saffi 29, 20123 Milano (MI), P.IVA e C.F. 13132010961, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, capitale sociale € 20.000,00 i.v., PEC domusgroupsrl@legalmail.it, codice destinatario SDI USAL8PV, email info@ediliziaincloud.it (di seguito la "**Società**" o "**EiC**"), nei confronti del cliente che ne sottoscrive l'utilizzo (il "**Cliente**" e, congiuntamente alla Società, le "**Parti**").

1.2 Ai fini delle presenti Condizioni si intende per:

- **Servizio:** la piattaforma software-as-a-service "Edilizia in Cloud" e ogni suo modulo, funzionalità, contenuto, documentazione, aggiornamento, accessibili al Cliente in modalità remota tramite la Piattaforma;
- **Piattaforma:** l'applicazione web accessibile all'indirizzo app.ediliziaincloud.it, lavori.ediliziaincloud.com e relative app mobili;
- **Account:** lo spazio applicativo riservato al Cliente, accessibile mediante credenziali univoche;
- **Utenti Autorizzati:** le persone fisiche (dipendenti, collaboratori, ausiliari) cui il Cliente assegna credenziali di accesso al proprio Account;
- **Contenuti del Cliente:** tutti i dati, documenti, file, anagrafiche e informazioni che il Cliente o gli Utenti Autorizzati immettono o generano nella Piattaforma;
- **Piano:** il piano di abbonamento prescelto dal Cliente, comprensivo di funzionalità, limiti d'uso, durata e corrispettivo;
- **Add-on:** moduli o funzionalità opzionali a pagamento aggiuntivo rispetto al Piano base;
- **DPA:** l'*Accordo per il Trattamento dei Dati Personali* ai sensi dell'art. 28 GDPR, parte integrante delle presenti Condizioni;
- **Privacy Policy:** l'informativa privacy disponibile all'indirizzo </privacy-policy>.

2. Oggetto e accettazione

2.1 La Società concede al Cliente il diritto non esclusivo, non trasferibile e revocabile di accedere e utilizzare il Servizio per la durata e secondo i limiti del Piano prescelto, dietro pagamento del corrispettivo previsto.

2.2 Il contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente, inseriti i propri dati e dichiarato espressamente di accettare le presenti Condizioni e la Privacy Policy mediante apposita spunta o sottoscrizione (la "**Data di Efficacia**"), riceve dalla Società conferma di attivazione dell'Account.

2.3 L'accesso al Servizio è riservato esclusivamente a soggetti che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, professionale o commerciale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 206/2005. **Le presenti Condizioni non si applicano ai consumatori** e il Servizio non è destinato all'utilizzo a fini personali o domestici. Con l'accettazione, il Cliente dichiara espressamente di non essere consumatore.

2.4 Sono espressamente escluse dall'applicazione le condizioni generali o particolari eventualmente utilizzate dal Cliente nelle proprie operazioni commerciali, anche se richiamate in ordini, conferme d'ordine o altri documenti, salvo espressa accettazione scritta della Società.

3. Registrazione e attivazione dell'account

3.1 Per accedere al Servizio il Cliente è tenuto a registrarsi fornendo i dati richiesti, tutti veritieri, completi e aggiornati. La Società si riserva la facoltà di rifiutare la registrazione a propria insindacabile discrezione.

3.2 La registrazione e la sottoscrizione del contratto possono essere effettuate solo da persona maggiorenne munita dei poteri di rappresentanza del Cliente. Con l'accettazione delle presenti Condizioni, tale persona dichiara espressamente di disporre di tali poteri e ne risponde personalmente.

3.3 A seguito della registrazione, la Società trasmette al Cliente, all'indirizzo email indicato, le istruzioni per impostare le credenziali di accesso. L'Account si intende attivato dal momento della prima autenticazione riuscita.

3.4 È consentita una sola registrazione per ciascuna ragione sociale / Partita IVA. Eventuali registrazioni multiple potranno essere disabilite.

4. Utenti autorizzati e credenziali

4.1 Il Cliente può creare e amministrare credenziali per i propri Utenti Autorizzati nei limiti previsti dal Piano. Il Cliente risponde delle attività compiute dagli Utenti Autorizzati come se fossero compiute direttamente da lui stesso.

4.2 Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non possono essere cedute, condivise o utilizzate da soggetti diversi dal titolare. Il Cliente è tenuto a custodire le credenziali con la diligenza richiesta dalla natura del Servizio e a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi sospetto utilizzo non autorizzato, a mezzo email a supporto@ediliziaincloud.it.

4.3 Tutte le operazioni effettuate tramite le credenziali del Cliente o degli Utenti Autorizzati si presumono compiute da questi ultimi e producono i loro effetti nei confronti del Cliente. La Società non risponde in alcun caso di accessi o operazioni non autorizzate riconducibili a una mancata o difettosa custodia delle credenziali.

5. Utilizzo del Servizio e divieti

5.1 Il Cliente si impegna a utilizzare il Servizio nel rispetto delle presenti Condizioni, della normativa applicabile, dei diritti di terzi e degli standard tecnici di settore.

5.2 A titolo non esaustivo, è espressamente vietato:

- utilizzare il Servizio per finalità illecite, fraudolente, ingannevoli o lesive di diritti di terzi;
- copiare, riprodurre, decompilare, fare reverse engineering del Servizio, salvo nei limiti consentiti da norme imperative;
- tentare di accedere a parti della Piattaforma riservate ad altri Clienti, eludere misure di sicurezza, effettuare scansioni o test di intrusione non autorizzati;
- introdurre nella Piattaforma virus, malware, codici nocivi o contenuti che possano comprometterne l'integrità o la sicurezza;
- utilizzare il Servizio per inviare comunicazioni commerciali non sollecitate (*spam*), violando la normativa privacy o anti-spam;
- caricare nella Piattaforma contenuti illeciti, diffamatori, osceni, lesivi della dignità altrui o protetti da diritti di proprietà intellettuale di terzi senza autorizzazione;
- rivendere, sub-licenziare o concedere a terzi l'accesso al Servizio, salvo autorizzazione scritta della Società;

- utilizzare il Servizio per costruire un prodotto o servizio concorrente o per estrarne *know-how* da utilizzare a tale scopo;
- effettuare attività automatizzate (scraping, crawling, bot) non autorizzate, salvo l'utilizzo delle API ufficiali messe a disposizione dalla Società.

5.3 In caso di violazione del presente articolo, la Società ha facoltà di sospendere o disabilitare l'Account con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e quello di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La sospensione non comporta alcun rimborso del corrispettivo.

6. Piani di abbonamento, corrispettivi e pagamenti

6.1 Il Servizio è offerto secondo Piani di abbonamento alternativi, consultabili sul Sito alla pagina /prezzi. I Piani si differenziano per durata, corrispettivo, limiti d'uso e funzionalità incluse. Possono essere offerti, a discrezione della Società, Piani personalizzati o tariffe negoziate.

6.2 I corrispettivi sono espressi in Euro, IVA esclusa, salvo diversa indicazione. La fatturazione avviene con periodicità mensile o annuale, secondo il Piano sottoscritto; i pagamenti sono dovuti anticipatamente all'inizio di ciascun periodo di fatturazione.

6.3 Il Cliente autorizza la Società ad addebitare automaticamente il corrispettivo sul metodo di pagamento prescelto (carta di credito, addebito diretto SEPA o altro metodo accettato), per tutta la durata del contratto, senza necessità di autorizzazione preventiva per ciascun addebito.

6.4 Gli Add-on attivati dal Cliente sono fatturati in aggiunta al corrispettivo del Piano. L'attivazione di funzionalità con consumo a metrica (es. SMS, minuti voce, chiamate AI, firme digitali) determina addebiti basati sul volume effettivamente consumato, secondo le tariffe pubblicate.

6.5 In caso di mancato o ritardato pagamento del corrispettivo, la Società potrà:

- sospendere l'accesso al Servizio decorsi 7 giorni dalla scadenza, previa comunicazione di sollecito al Cliente;
- applicare interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, senza necessità di costituzione in mora;
- addebitare le spese di recupero credito;

- risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di ritardo superiore a 30 giorni.

6.6 Il Cliente non è autorizzato a sospendere pagamenti, operare deduzioni, riduzioni o compensazioni, neppure in caso di reclami o contestazioni, salvo previo accordo scritto con la Società.

6.7 Le fatture saranno emesse in formato elettronico e trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SDI) all'indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) indicato dal Cliente.

7. Modifiche unilaterali del Servizio e dei prezzi

7.1 La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente, in qualsiasi momento, le caratteristiche tecniche e funzionali del Servizio, i Piani, gli Add-on, i corrispettivi e le presenti Condizioni, in particolare per esigenze tecniche, evolutive, di sicurezza o di adeguamento normativo.

7.2 Le modifiche saranno comunicate al Cliente all'indirizzo email registrato e/o pubblicate sul Sito con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia (la "**Data di Efficacia delle Modifiche**"), salvo nei casi in cui la modifica risulti necessaria per ottemperare a obblighi di legge o per fronteggiare rischi imminenti per la sicurezza, nel qual caso essa avrà effetto immediato.

7.3 Qualora la modifica comporti un aumento del corrispettivo del Piano superiore al 10% rispetto a quello vigente, ovvero una riduzione sostanziale delle prestazioni essenziali, il Cliente potrà recedere senza costi entro la Data di Efficacia delle Modifiche, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC. In tal caso, la Società rimborserà al Cliente le mensilità eventualmente prepagate e non usufruite.

7.4 La prosecuzione dell'utilizzo del Servizio dopo la Data di Efficacia delle Modifiche comporta l'accettazione tacita delle nuove condizioni.

8. Periodo di prova gratuita

8.1 La Società può offrire al Cliente, a propria discrezione, un periodo di prova gratuita del Servizio per la durata indicata al momento dell'attivazione (la "**Prova Gratuita**"). Durante la Prova Gratuita non è dovuto alcun corrispettivo, salvo eventuali consumi a metrica.

8.2 Salvo diversa indicazione, alla scadenza della Prova Gratuita il Cliente sarà automaticamente convertito in un abbonamento a pagamento sul Piano selezionato, salvo recesso comunicato dal Cliente prima della scadenza.

8.3 La Società può modificare o interrompere la Prova Gratuita in qualsiasi momento, senza preavviso, qualora rilevi un utilizzo anomalo, in mala fede o in violazione delle presenti Condizioni.

9. Durata, rinnovo e disdetta

9.1 Il contratto ha durata pari a quella del Piano prescelto e decorre dalla Data di Efficacia.

9.2 Alla scadenza del periodo iniziale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di pari durata, salvo disdetta inviata da una delle Parti all'altra, a mezzo PEC o email certificata, con un preavviso di:

- **15 giorni** per i Piani con fatturazione mensile;
- **30 giorni** per i Piani con fatturazione annuale o pluriennale.

9.3 Salvo quanto previsto dall'art. 7.3 (modifiche unilaterali) e fatto salvo il diritto di risolvere il contratto per giusta causa, il Cliente non è autorizzato a recedere anticipatamente per la durata residua del Piano selezionato. In caso di recesso anticipato non motivato, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi residui fino alla naturale scadenza del Piano, a titolo di clausola penale espressamente accettata ai sensi dell'art. 1382 c.c.

10. Recesso e risoluzione

10.1 La Società può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato e mediante semplice comunicazione scritta al Cliente, in caso di:

- violazione degli artt. 4 (credenziali), 5 (utilizzo), 14 (obblighi del Cliente), 19 (proprietà intellettuale) o 20 (riservatezza);
- mancato pagamento dei corrispettivi protrattosi per oltre 30 giorni;
- fornitura di dichiarazioni o dati falsi, incompleti o non veritieri;
- utilizzo del Servizio per finalità illecite o lesive di diritti di terzi;
- assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali, liquidatorie o di crisi.

10.2 Le Parti potranno inoltre risolvere il contratto per giusta causa qualora l'altra Parte si renda inadempiente a un obbligo essenziale e non vi ponga rimedio entro 15 giorni dalla diffida ad adempiere.

10.3 In caso di risoluzione, il corrispettivo già fatturato resta integralmente dovuto e la Società potrà disabilitare immediatamente l'accesso al Servizio.

11. Effetti della cessazione e portabilità dei dati

11.1 A seguito della cessazione del contratto, per qualunque causa, il Cliente non potrà più accedere al Servizio. La Società conserverà i Contenuti del Cliente per **30 giorni** dalla data di cessazione, durante i quali il Cliente potrà richiedere l'esportazione dei propri dati nei formati standard messi a disposizione (es. CSV, JSON, XML, PDF).

11.2 Decorsi i 30 giorni, la Società procederà alla cancellazione dei Contenuti del Cliente dai sistemi di produzione, fatti salvi:

- i dati che la Società è tenuta a conservare per obblighi di legge (in particolare ai fini fiscali, contabili e antiriciclaggio);
- i dati conservati nei backup di sicurezza, che saranno cancellati secondo il normale ciclo di rotazione dei backup (massimo 90 giorni);
- i dati strettamente necessari per la difesa di un diritto in giudizio.

11.3 La Società potrà fornire, a richiesta del Cliente e contro pagamento di un corrispettivo a tariffa oraria, servizi professionali di assistenza all'esportazione o migrazione di dati.

12. Disponibilità del Servizio e manutenzione

12.1 La Società si impegna a fornire il Servizio in modalità professionale, secondo gli standard di settore, con un obiettivo di disponibilità mensile pari almeno al **99,5%** calcolato su base mensile (l'"**SLA**"), escludendo dal calcolo le interruzioni programmate, le cause di forza maggiore, gli eventi non imputabili alla Società e i malfunzionamenti dovuti a fattori esterni (connessione Internet del Cliente, dispositivi del Cliente, servizi di terzi).

12.2 Le manutenzioni programmate saranno preferibilmente effettuate in orari di basso utilizzo (notturni o festivi) e comunicate al Cliente con ragionevole preavviso. Le manutenzioni urgenti potranno essere eseguite senza preavviso.

12.3 La Società può adottare interventi tecnici, evolutivi e di sicurezza che possono comportare temporanee indisponibilità o limitazioni del Servizio, senza che ciò comporti responsabilità della Società.

12.4 Eventuali rimedi per il mancato rispetto dello SLA sono limitati al riconoscimento, su richiesta scritta del Cliente entro 30 giorni dall'evento, di crediti di servizio (*service credit*) il cui importo non potrà eccedere il 10% del corrispettivo mensile relativo al mese in cui si è verificata la mancata disponibilità. Tali crediti rappresentano l'unico ed esclusivo rimedio del Cliente per la mancata disponibilità del Servizio.

13. Moduli specifici: SDI, banca, GPS/timbrature, FEA, AI

Alcuni moduli del Servizio richiedono adempimenti, autorizzazioni o procedure di competenza esclusiva del Cliente. La Società mette a disposizione la tecnologia, ma non si sostituisce al Cliente né ai suoi consulenti professionali nelle valutazioni e negli adempimenti di legge.

13.1 Fatturazione elettronica e SDI

L'invio e la ricezione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio sono erogati per il tramite di un intermediario fiscale accreditato (il "**Provider SDI**", attualmente Aruba S.p.A.). Il Cliente è tenuto a:

- conferire al Provider SDI la delega ai sensi dell'Agenzia delle Entrate, secondo le procedure di volta in volta applicabili;
- verificare la correttezza dei dati anagrafici, IVA e di trasmissione prima dell'invio;
- conservare copia delle fatture secondo gli obblighi di legge (anche tramite il servizio opzionale di conservazione digitale a norma).

La Società non risponde di errori di trasmissione, ritardi o sanzioni imputabili a dati non corretti forniti dal Cliente, a malfunzionamenti dello SDI o del Provider SDI o a omissioni di adempimenti di competenza del Cliente o del suo intermediario fiscale.

13.2 Modulo Banca (PSD2 / Open Banking)

Il modulo di integrazione bancaria si avvale di un fornitore terzo autorizzato all'*account information service* ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), attualmente GoCardless Ltd. L'attivazione richiede che il Cliente, in qualità di titolare del conto, autorizzi espressamente il fornitore PSD2 ad accedere ai dati del proprio conto presso la propria banca. Il Cliente:

- è esclusivo responsabile del conferimento e del mantenimento delle autorizzazioni PSD2 presso le banche con cui opera;
- riconosce che la disponibilità, la frequenza di aggiornamento e la completezza dei dati bancari dipendono esclusivamente dalla banca del Cliente e dal fornitore PSD2, e non sono garantiti dalla Società;
- solleva la Società da ogni responsabilità per dati mancanti, errati o non aggiornati provenienti dai sistemi bancari.

13.3 Modulo GPS / FleetTrack e timbrature

Adempimento obbligatorio del Cliente

L'utilizzo dei moduli che comportano la geolocalizzazione, il monitoraggio o il controllo a distanza dei dipendenti del Cliente (a titolo esemplificativo: tracciamento GPS dei mezzi e degli operatori in cantiere, timbratura geolocalizzata, registrazione di percorsi e tempi di lavoro) è soggetto agli obblighi previsti dall'**art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300** ("Statuto dei Lavoratori"), come modificato dal D.Lgs. 151/2015.

Il Cliente, in qualità di datore di lavoro, è tenuto a:

- concludere un **accordo collettivo con le rappresentanze sindacali** ovvero, in alternativa, ottenere la **previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro / Ispettorato Nazionale del Lavoro**;
- fornire ai propri dipendenti adeguata informativa privacy e sui controlli, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dei Lavoratori e degli artt. 13-14 GDPR;
- limitare il trattamento ai soli dati necessari e per il tempo strettamente proporzionato alla finalità.

Il Cliente, attivando tali moduli, dichiara espressamente di aver completato gli adempimenti sopra indicati. **La Società non assume alcuna responsabilità per l'attivazione di moduli di controllo a distanza in assenza dei suddetti adempimenti** e si riserva la facoltà di sospendere il Servizio qualora abbia ragionevole motivo di ritenere che gli stessi non siano stati assolti.

13.4 Firma Elettronica Avanzata (FEA)

Il modulo FEA è erogato in conformità al Regolamento (UE) 910/2014 ("eIDAS") e al D.P.C.M. 22 febbraio 2013. Il Cliente è tenuto a fornire ai firmatari l'informativa preventiva e ad acquisirne il consenso all'utilizzo della FEA prima di richiedere la sottoscrizione di documenti. Le firme acquisite hanno valenza giuridica nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

13.5 Funzionalità di intelligenza artificiale

I moduli AI (preventivi assistiti, agenti vocali, bot conversazionali, suggerimenti contestuali, ricerca semantica, ecc.) sono offerti come *strumento di supporto*. Gli output generati possono contenere errori, omissioni o imprecisioni e **non sostituiscono** la valutazione del Cliente, del suo commercialista, consulente del lavoro, tecnico o legale. Il Cliente è tenuto a verificare l'accuratezza degli output prima di ogni utilizzo verso terzi (clienti, fornitori, dipendenti, autorità).

La Società dichiara che i dati del Cliente trasmessi ai fornitori AI **non sono utilizzati per addestrare i modelli**. Per i dettagli si rinvia all'art. 6 della Privacy Policy.

14. Obblighi e dichiarazioni del Cliente

14.1 Il Cliente dichiara e garantisce che:

- (a) è una persona giuridica o fisica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale;
- (b) i dati forniti in fase di registrazione e per tutta la durata del contratto sono veritieri, completi e aggiornati;
- (c) la persona che sottoscrive le presenti Condizioni dispone dei poteri di rappresentanza necessari;
- (d) i Contenuti del Cliente sono stati ottenuti lecitamente, sono di sua titolarità o utilizza tali contenuti previa autorizzazione dei rispettivi titolari, e non violano diritti di terzi;
- (e) ha effettuato e manterrà tutti gli adempimenti privacy necessari nei confronti degli interessati i cui dati siano caricati nella Piattaforma (clienti finali, dipendenti, fornitori, ecc.);
- (f) il personale autorizzato all'utilizzo della Piattaforma è stato adeguatamente istruito e vincolato al rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni e dalla normativa privacy applicabile;
- (g) utilizza il Servizio in conformità a tutte le normative applicabili al settore edile e ai propri obblighi di legge (es. CCNL, sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio, fiscale).

14.2 Il Cliente è esclusivo responsabile della correttezza, qualità, integrità e legittimità dei Contenuti del Cliente e delle decisioni assunte sulla base degli output generati dalla Piattaforma.

15. Esclusione di garanzie

15.1 Il Servizio è fornito "as is" e "as available". Salvo le garanzie inderogabili previste dalla legge applicabile, la Società **non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita**, relativamente al Servizio, e in particolare non garantisce che:

- il Servizio sia idoneo a soddisfare specifiche esigenze del Cliente non concordate per iscritto;
- il Servizio sia ininterrotto, esente da errori o perfettamente compatibile con qualunque dispositivo, browser o configurazione di rete del Cliente;
- i risultati ottenuti dall'utilizzo del Servizio (incluse le valutazioni economiche, i calcoli tecnici, le analisi predittive e gli output AI) siano corretti, completi o conformi a normative specifiche del Cliente;
- i contenuti, i dati e i documenti gestiti tramite la Piattaforma siano conformi alle normative fiscali, contabili, contrattuali, sindacali, di sicurezza sul lavoro o di settore applicabili al Cliente.

15.2 Il Cliente, esperto del proprio settore di attività, riconosce di aver valutato l'idoneità del Servizio alle proprie esigenze prima della sottoscrizione e di averlo ritenuto adeguato.

16. Limitazione di responsabilità

16.1 Salvo i casi di dolo o colpa grave e fatte salve le responsabilità non escludibili per legge, la responsabilità della Società è espressamente esclusa per:

- danni indiretti, consequenziali o speciali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo: lucro cessante, mancato guadagno, perdita di clientela, perdita di opportunità commerciali, danni reputazionali, danno all'immagine;
- danni derivanti dalla perdita, alterazione o indisponibilità dei Contenuti del Cliente, ferma restando la diligente gestione dei backup;
- danni derivanti da atti di terzi, attacchi informatici, malware, accessi non autorizzati riconducibili alla sfera di custodia del Cliente;
- danni derivanti da malfunzionamenti dei servizi di terzi (banche, SDI, operatori telefonici, fornitori AI, provider di pagamento) o dell'infrastruttura Internet;
- danni derivanti dall'utilizzo di output del Servizio (inclusi gli output AI) senza adeguata verifica da parte del Cliente o dei suoi consulenti.

16.2 In ogni caso in cui sia accertata la responsabilità della Società, l'importo complessivo dei danni risarcibili al Cliente è espressamente limitato, a titolo di clausola di limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 1229 c.c., a un ammontare massimo pari ai **corrispettivi netti effettivamente pagati dal Cliente alla Società nei 12 (dodici) mesi precedenti l'evento** da cui è scaturita la richiesta di risarcimento.

16.3 Eventuali reclami del Cliente devono essere comunicati alla Società per iscritto, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui il Cliente avrebbe dovuto averne conoscenza.

17. Manleva

17.1 Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare la Società, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi pretesa, azione, richiesta di risarcimento, sanzione o costo (incluse le spese legali ragionevoli) derivanti da:

- violazione delle presenti Condizioni o della normativa applicabile da parte del Cliente o degli Utenti Autorizzati;
- contenuti caricati dal Cliente nella Piattaforma e contestati da terzi;
- violazione di diritti di proprietà intellettuale o di privacy di terzi;
- mancato adempimento, da parte del Cliente, degli obblighi previsti all'art. 13 (in particolare in materia di accordo sindacale ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, deleghe SDI e autorizzazioni PSD2).

18. Forza maggiore

18.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore o a circostanze imprevedibili e non imputabili (a titolo esemplificativo: scioperi, sommosse, guerre, atti di terrorismo, pandemie, restrizioni autoritative, calamità naturali, indisponibilità prolungata di reti pubbliche di telecomunicazione, attacchi informatici di vasta portata su infrastrutture di terzi).

18.2 Qualora la causa di forza maggiore si protragga per oltre 60 giorni consecutivi, ciascuna Parte avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta, senza alcun obbligo risarcitorio.

19. Proprietà intellettuale

19.1 Il Servizio, la Piattaforma, il software, il codice sorgente, le interfacce, i marchi, i loghi, la documentazione, gli algoritmi, i flussi operativi, il know-how e ogni elemento del Servizio sono di esclusiva titolarità della Società o dei suoi licenzianti e sono protetti dalle norme sul diritto d'autore, sul codice della proprietà industriale e dalla normativa applicabile.

19.2 Le presenti Condizioni concedono al Cliente esclusivamente il diritto limitato, non esclusivo, non trasferibile e revocabile di utilizzare il Servizio per la durata e nei limiti del Piano. Nessun diritto di proprietà intellettuale o industriale viene trasferito al Cliente.

19.3 I Contenuti del Cliente restano di esclusiva proprietà del Cliente. Il Cliente concede alla Società una licenza limitata, non esclusiva, gratuita, mondiale, per l'utilizzo dei Contenuti del Cliente nei limiti strettamente necessari all'erogazione del Servizio (ivi inclusi backup, replicazione, indicizzazione, elaborazione, supporto tecnico).

19.4 Il Cliente concede alla Società il diritto di utilizzare dati aggregati, statistici e anonimizzati derivanti dall'utilizzo della Piattaforma, in forma tale da non rendere identificabile alcun soggetto, per finalità di analisi, miglioramento del Servizio e *benchmarking* di settore.

19.5 Eventuali suggerimenti, feedback, idee o proposte di miglioramento forniti dal Cliente potranno essere liberamente utilizzati dalla Società senza alcun obbligo di compenso o riconoscimento.

19.6 Il Cliente acconsente all'inserimento del proprio nome e logo aziendale nell'elenco dei clienti della Società, a fini di referenza commerciale, salvo richiesta scritta di diversa pattuizione.

20. Riservatezza

20.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere strettamente riservate, e a non divulgare a terzi, le informazioni confidenziali (tecniche, commerciali, finanziarie, strategiche, organizzative) di cui vengano a conoscenza in occasione o in esecuzione del contratto (le "**Informazioni Confidenziali**"), salvo:

- comunicazione a propri dipendenti, collaboratori e consulenti vincolati al segreto professionale e per esigenze di esecuzione del contratto;

- obblighi di legge, ordini dell'autorità giudiziaria o di vigilanza, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte ove consentito.

20.2 L'obbligo di riservatezza si estende per **5 anni** dalla cessazione del contratto.

21. Trattamento dei dati personali

21.1 Il trattamento dei dati personali avviene secondo le modalità descritte nella Privacy Policy, che il Cliente dichiara di aver letto e accettato.

21.2 Per i Contenuti del Cliente che includano dati personali di interessati diversi dal Cliente stesso (in particolare: dipendenti, clienti finali, fornitori, professionisti del Cliente), il Cliente agisce come **Titolare del trattamento** e la Società come **Responsabile del trattamento** ai sensi dell'art. 28 GDPR. Le condizioni di tale trattamento sono disciplinate dal **Data Processing Agreement (DPA)**, accessibile all'indirizzo [/dpa](#), che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni e si intende sottoscritto contestualmente all'accettazione delle stesse.

21.3 Il Cliente è esclusivo responsabile della legittimità del trattamento dei Contenuti del Cliente e dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal GDPR nei confronti degli interessati (informativa, raccolta del consenso ove richiesto, riscontro all'esercizio dei diritti, ecc.).

22. Cessione del contratto

22.1 Il Cliente non può cedere il contratto, in tutto o in parte, a terzi senza il previo consenso scritto della Società.

22.2 La Società è autorizzata a cedere il contratto, in tutto o in parte, a soggetti del proprio gruppo societario o nell'ambito di operazioni straordinarie (fusione, acquisizione, scissione, cessione di ramo d'azienda), dandone comunicazione al Cliente.

23. Comunicazioni

23.1 Tutte le comunicazioni inerenti al contratto avverranno per iscritto all'indirizzo email indicato dal Cliente in fase di registrazione (e mantenuto aggiornato) e all'indirizzo email info@ediliziaincloud.it della Società.

23.2 Le comunicazioni a valore legale (disdetta, recesso, contestazioni, diffide) devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo della Società indicato all'art. 1.1 e all'indirizzo PEC del Cliente comunicato in fase di registrazione.

24. Tolleranza e nullità parziale

24.1 Eventuali tolleranze di una Parte rispetto a inadempimenti dell'altra non costituiscono rinuncia ai diritti derivanti dalle presenti Condizioni.

24.2 Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni sia dichiarata nulla o inefficace da un'autorità competente, le restanti clausole conservano piena efficacia. Le Parti si impegnano a sostituire la clausola nulla con altra valida che persegua, nei limiti del possibile, gli stessi effetti.

25. Legge applicabile e foro competente

25.1 Le presenti Condizioni e il rapporto contrattuale tra le Parti sono regolati dalla **legge italiana**, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato che potrebbero rinviare ad altro ordinamento.

25.2 Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti Condizioni o al contratto sarà competente in via esclusiva il **Foro di Milano**, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo o concorrente.

26. Approvazione specifica delle clausole

Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il Cliente, dopo attenta lettura, dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole:

- art. 5 (Utilizzo del Servizio e divieti);
- art. 6.5 e 6.6 (Sospensione e divieto di compensazione);
- art. 7 (Modifiche unilaterali);
- art. 9.3 (Recesso anticipato e clausola penale);
- art. 10 (Risoluzione di diritto);
- art. 12.4 (Limitazione dei rimedi per lo SLA);
- art. 13.3 (Responsabilità del Cliente per accordo sindacale ex art. 4 Statuto dei Lavoratori);
- art. 15 (Esclusione di garanzie);
- art. 16 (Limitazione di responsabilità);
- art. 17 (Manleva);
- art. 19.4 e 19.6 (Utilizzo di dati aggregati e referenze commerciali);
- art. 22 (Cessione del contratto);
- art. 25.2 (Foro esclusivo).

© 2026 Domus Group S.r.l. — Tutti i diritti riservati.
P.IVA 13132010961